

笔者同意第三种意见。交易型诈骗犯罪是以一定形式的市场交易为载体，行为人以出售或者购买特定商品、服务为名，诈骗公私财物的犯罪类型。本案是一起典型的交易型诈骗犯罪，行为人形成有组织、有体系的“金融车套现业务”犯罪团伙，事前通谋、分工明确，实施一系列“假购车，真套现”诈骗行为，最终将按揭贷款车辆转售取现分赃获取非法利益，不仅给提供购车贷款的金融机构造成巨大损失，也严重破坏了正常的金融管理秩序和司法机关的正常活动。如何评价李某某等人的行为主要从以下几点重点审查。

一、贷款民事欺诈与贷款诈骗罪的区别

实践中，对于确有证据证明行为人不具有非法占有的目的，因不具备贷款的条件而采取了欺骗手段获取贷款，案发时有能力履行还贷义务，或者案发时不能归还贷款是因为意志以外的原因，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。贷款民事欺诈是指行为人在申请、获取银行或其他金融机构贷款时故意将不真实的情况当作真实的情况加以表示，使银行或其他金融机构产生误解进而做出意思表示发放贷款，因此出现金融借贷纠纷，需要双方协商或者民事诉讼等渠道解决。贷款诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，诈骗银行或其他金融机构的贷款，数额较大的行为。贷款民事欺诈和贷款诈骗罪在主观上都意图欺骗银行或金融机构，客观上亦实施了一定程度的欺诈行为，二者区别的关键在于行为人是否具有非法占有金融机构贷款的目的。市场经济活动中，行为人可能或多或少使用欺诈手段来达成交易目的，判断行为人是否有非法占有金融机构贷款的目的，不能简单以行为人是否用欺诈手段获得贷款，或者不偿还到期贷款就决断认定主观上具有非法占有的目的，因犯罪意图是看不见、摸不着的一种内部心理活动，具有隐蔽性和抽象性，故司法实践中应当综合行为人的购买目的、实际用途、经济状况、生活工作经历、还贷情况等，准确认定行为人的主观意图。本案中，李某某等人均供述是以非法占有金融机构贷款为目的，且让沉溺赌博、急需用钱的章某以个人信息征信贷款，在贷款过程中章某虚构没有实体经营的店铺欺骗车贷公司的贷款，新车提出后采取异地登记上牌，隐瞒车辆有抵押的事实，没有实际

使用该车，遂寻找买家将车辆卖出，还贷过程中虽然还了至少两期贷款但也是为了规避司法机关的追查，并试图将犯罪行为伪装成民事金融借贷纠纷，免于刑事责任。故，以上可以看出李某某等人具有非法占有金融机构贷款的目的，不是贷款民事欺诈，应当以贷款诈骗罪定罪处罚。

二、贷款诈骗罪既遂标准及自洗钱行为评价

贷款诈骗罪在犯罪主观方面要求行为人以非法占有为目的故意骗取银行或其他金融机构的贷款；在犯罪客观方面要求行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗银行或其他金融机构的贷款，数额较大的行为；在犯罪主体上要求达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人；在犯罪客体上侵犯的是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，又侵犯了国家金融管理制度。贷款诈骗罪是结果犯，要求实施的行为造成特定的结果才能成立犯罪既遂，即是否成功骗取了银行或其他金融机构的贷款。本案中，李某某等人骗取金融机构贷款自按揭贷款支付至约定账户、购车人实际占有车辆时即造成损害结果，此时李某某等人已是犯罪既遂形态，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条第五项的规定，行为人均构成贷款诈骗罪既遂。

洗钱罪在犯罪主观方面要求故意掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；在犯罪客观方面要求行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为；在犯罪主体上要求达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位；在犯罪客体上侵犯的客体是国家金融管理秩序和司法机关的正常活动。行为人通过各种手段切断与上游七类犯罪的联系，从而改变犯罪所得的性质和来源，这是带有明显“漂白”性质的洗钱行为，以此切断了犯罪所得与上游七类犯罪的关联性，已不再是上游七类犯罪的自然延伸，超出“事后不可罚”的范围，而这种“漂白”行为不仅助长了上游七类犯罪的性质，还因犯罪所得再次投入流通的行为，破坏了经济、金融市场的完整性、稳定性，影响良性竞争。本案中，李某某等人实施贷款诈骗获得轿车后没有直接占有、使用汽车，而是为了规避公安机关侦查

追究，逃避刑事责任，通过虚构购车手续材料、拒不配合金融机构给车辆设置抵押权，私自给新购车辆异地登记上牌，再将按揭车辆转售他人，后取现分赃的行为不是本案贷款诈骗罪的构成要件，超出了贷款诈骗犯罪期待可能性的范畴。自新购车辆被提出的后续一系列行为不是对犯罪所得的占有、获取、窝藏等纯物理性的财产转移行为。而是意在切断与贷款诈骗犯罪之间的关系，掩饰、隐瞒资金流向，竭尽全力改变贷款诈骗资金的来源、形态、性质等，使犯罪所得的形态发生变化，让公安机关无法追查、甄别，侵害金融管理秩序和上游犯罪的保护法益，在性质上属于自洗钱行为，不能被贷款诈骗罪所包含和评价，因而不属于重复评价，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第二项的规定，李某某等人构成洗钱罪，应当与贷款诈骗罪进行数罪并罚。综上，根据李某某等人的犯罪事实、情节及认罪悔罪态度等，作出上述判决。

编写人：安徽省来安县人民法院 郭娟娟

单位犯保险诈骗罪对单位及其直接负责 主管人员以及其他直接责任人员的定罪量刑

—— 李某某等保险诈骗、交通肇事案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

2. 案由：保险诈骗罪、交通肇事罪

【基本案情】

被告单位某公司登记成立后，被告人孙某某为负责人，被告人刘某某与公

司有技术合作关系，并将自己所有的小型普通客租车租给公司使用。2020年5月某日，被告人李某作为某公司当天带队负责人，驾驶小型普通客租车搭乘被告人邱某某、钟某某（二人均为某公司实习生）等人开展土地测量工作。早餐期间，邱某某无证驾驶小型普通客租车去加油，加完油后在道路上与其他车辆发生交通事故，造成四名行人受伤及三车受损的交通事故。其中一名行人经医治无效死亡。事故发生后，李某明知是邱某某无证驾驶车辆，却指使在场有驾驶证的被告人钟某某顶替邱某某接受民警的调查，主动向保险公司报险。后李某打电话将发生了交通事故一事告诉了孙某某，但未汇报“顶包”的情况。孙某某随即到现场并前往医院了解伤者情况，并将发生交通事故一事以及需委托专人处理保险理赔业务告知了刘某某，刘某某同意委托专人处理保险理赔业务。孙某某联系被告人周某某处理保险理赔事宜。后孙某某、刘某某均得知了虚假报险等真相，在经周某某通知后，刘某某与钟某某以车主和驾驶人身份到保险公司申请用商业险垫付伤者医药费。2020年8月，周某某从李某、孙某某处得知交通事故真相后，仍然隐瞒事实真相并催促保险公司垫付医药费，又陆续从钟某某处收取处理事故劳务费。之后事故责任认定钟某某承担事故主要责任，货车驾驶员承担事故次要责任，四名行人不承担此事故责任。伤者、死者家属先后向法院提起诉讼，法院开庭进行了审理，刘某某作为车主参加了其中一次死者家属提起的诉讼，钟某某参加了全部诉讼，造成不应理赔的两家保险公司共计损失92万余元。后钟某某主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，公安机关立案后，其余被告人陆续归案。

【案件焦点】

1. 本案是个人犯罪还是单位犯罪；2. 钟某某是否构成包庇罪；3. 李某是否构成交通肇事罪；4. 本案是否区分主从犯；5. 某公司是否认定自首；6. 刘某某是否为某公司负责人，在单位犯罪中是否为直接负责的主管人员或其他直接责任人员。

【法院裁判要旨】

四川省宜宾市叙州区人民法院经审理认为：被告单位某公司对发生的保险事故编造虚假的原因和隐瞒真实情况，骗取保险金92余万元，数额巨大，其行为已构成保险诈骗罪。被告人刘某某、孙某某系单位直接负责的主管人员，被告人周某某、李某、钟某某系其他直接责任人员，应当以保险诈骗罪追究刑事责任。被告人李某指使被告人邱某某违反交通运输管理法规，无证驾驶机动车，发生致一人死亡，三人受伤的重大交通事故，并为帮助邱某某逃避法律追究，而隐瞒肇事者身份，指使被告人钟某某“顶包”邱某某，李某和邱某某的行为属于交通肇事逃逸，构成了交通肇事罪，被告人李某一人犯数罪，应实行数罪并罚。公诉机关起诉指控被告人钟某某犯包庇罪不能成立。据此，四川省宜宾市叙州区人民法院以保险诈骗罪，分别判处被告单位某公司罚金人民币10万元；判处被告人刘某某有期徒刑三年，缓刑三年；判处被告人孙某某有期徒刑三年，缓刑四年；判处被告人周某某有期徒刑三年，缓刑四年；判处被告人钟某某有期徒刑三年，缓刑四年。以保险诈骗罪、交通肇事罪，数罪并罚，判处被告人李某有期徒刑五年六个月。以交通肇事罪，判处被告人邱某某有期徒刑三年，缓刑四年。没收被告人周某某退缴的违法所得83050元，上缴国库。

一审宣判后，刘某某和李某提出上诉。

四川省宜宾市中级人民法院经审理认为：原判认定原审被告单位和原审被告人孙某某、钟某某、周某某和上诉人李某、刘某某犯保险诈骗罪的事实清楚、证据确实充分。但认定上诉人李某犯交通肇事罪的证据不足，认定刘某某系单位犯罪直接负责的主管人员的证据不足，未认定单位自首不当。鉴于刘某某和周某某是从犯，且刘某某具有更多其他同案犯不具有的从轻情节。据此，判决如下：

一、维持四川省宜宾市叙州区人民法院(2022)川1521刑初77号刑事判决的第三项、第五项、第六项、第八项，即对原审被告单位孙某某、钟某某、邱某某的定罪量刑部分以及对原审被告单位周某某的没收违法所得部分；

二、撤销四川省宜宾市叙州区人民法院(2022)川1521刑初77号刑事判决的第一项、第二项、第四项、第七项，即对原审被告单位某公司、上诉人李

某、刘某某和原审被告人周某某的定罪量刑部分；

三、原审被告单位某公司犯保险诈骗罪，判处罚金人民币9万元；

四、上诉人李某犯保险诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月；

五、原审被告单位周某某犯保险诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；

六、上诉人刘某某犯保险诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。

【法官后语】

本案的争议焦点在于：(1)李某是否构成交通肇事罪。(2)能否认定刘某某系某公司负责人、能否认定刘某某与孙某某是某公司的合伙人以及能否认定刘某某是单位犯罪中直接负责的主管人员或其他直接责任人员。(3)本案是否区分主从犯。(4)某公司是否认定自首。

一、李某是否构成交通肇事罪

在车辆如何交由邱某某驾驶的细节上，虽然邱某某自始供称系李某停好车子后，把车钥匙交给他，喊他去给车子加油的，但李某自始辩称，其仅是对先下车的人说哪个先吃完面就去加油，然后就去吃面去了，不知道是哪个把车子开去加油的；钟某某供称，不晓得咋个邱某某就将车子开去加油站加油去了；证人马某称，李某就说哪个是吃了早饭的把车子开去加油，邱某某就将车子开去加油站加油去了；证人刘某证称，不晓得是哪个开的车。上述被告人和证人证言对该细节的供述和陈述，不足以证明李某有“指使、强令”无证的邱某某驾驶肇事车辆的行为。不符合《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，其行为不构成交通肇事罪。

二、刘某某是否为某公司负责人，在单位犯罪中是否为直接负责的主管人员或其他直接责任人员

首先，某公司的总公司出具的情况说明称刘某某要求成立某公司，因刘某某是教师，不便担任某公司登记负责人，故委托合伙人孙某某担任某公司负责人。并提供了一份与刘某某签订的合作协议书，该合作协议有聘任刘某某为某公司唯一负责人，刘某某向总公司支付10万元履约保证金以及独立经营、自负

